

Ondergetekende, mr Arthur James Bryant, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Rienk Barend Kneefel, notaris te Ouderkerk aan den IJssel, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om negen uur vijftig minuten (09:55 uur) is ondertekend.

HYPOTHEEK

Dossiernummer: Voorbeeld Nationale Nederlanden hypotheek

Heden, twee december tweeduizend twintig, verschenen voor mij, **mr. ARTHUR JAMES BRYANT**, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van **mr. RIENK BAREND KNEEFEL**, notaris te Ouderkerk aan den IJssel:

1. A) De heer DEEN HENK SCHOLTUS, geboren te Maastricht op drie augustus tweeduizend twee, zich identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk HB655YTD, uitgegeven te Maastricht op tweeduizend negentien;
B) Mevrouw MILANA ANTONIA LUIJKX, geboren te Rotterdam op negenentwintig maart tweeduizend twee, zich identificerende met haar Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk KKY654R3, uitgegeven te Rotterdam op zesentwintig juni tweeduizend zeventien; gehuwd, tezamen wonende te 3036 CD Rotterdam, Benthuiserstraat 133; hierna ook te noemen: (tezamen en waar van toepassing ook ieder afzonderlijk) 'schuldenaar' en/of 'hypotheekgever';
2. mevrouw Tryntsje Johanna Teerink, geboren te Rotterdam op negen november negentienhonderdzevenenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 2636 KB Rotterdam, Berkstraat 184, te dezen handelend onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, en als mondeling gevolmachtigde van: de naamloze vennootschap: **NATIONALE-NEDERLANDEN BANK N.V.**, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te 2595 AK 's-Gravenhage, Prinses Beatrixlaan 35, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 52605884; hierna ook te noemen 'schuldeiseres', alsmede haar rechtverkrijgenden onder algemene en onder bijzondere titel. Overal waar in deze akte of in de Voorwaarden (zoals hierna in deze akte gedefinieerd) gesproken wordt van schuldeiseres, zal na overgang hierin worden gelezen haar rechtsopvolger. Van de hier bedoelde volmacht door de schuldeiseres is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

De comparanten, handelend als voormeld, verklaarden dat tussen hen een overeenkomst van geldlening met hypotheekstelling en inpandgeving is gesloten, welke overeenkomst is omschreven in de door de schuldenaar getekende offerte van schuldeiseres onder nummer 7231000102, hierna te noemen 'Offerte'. Ter uitvoering van die overeenkomst zal door schuldeiseres een som geld aan de schuldenaar ter beschikking worden gesteld en zullen door de hypotheekgever een recht van hypotheek en pandrechten ten behoeve van schuldeiseres worden gevestigd, een en ander zoals in deze akte omschreven. De schuldenaar verklaart heden van schuldeiseres ter leen te hebben ontvangen en aan deze daarom een bedrag van **tweehonderd negenentwintig duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 229.550,00)**, hierna te noemen de hoofdsom, schuldig te zijn, zo de schuldenaar uit meerdere personen bestaat onder het beding van hoofdelijke aansprakelijkheid en voorts onder de volgende bepalingen:

HYPOTHEEKSTELLINGEN

De hypotheekgever verleent tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen schuldeiseres nu of te eniger tijd te vorderen mocht hebben van schuldenaar onder of in verband met vorenbedoelde overeenkomst van geldlening een recht van hypotheek eerste in rang, en wel op het registergoed zoals hierna vermeld voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te vermeerderen met veertig procent (40%) voor rente, boeten en kosten onder of in verband met vorenbedoelde overeenkomst van geldlening, dus tot een eindbedrag zeventigduizend euro (€ 70.000,00). Op deze geldlening en hiervoor respectievelijk hierna te noemen hypotheek- en pandverlening zijn de bepalingen in de Offerte en de overige bepalingen in 'De voorwaarden bij uw Nationale-Nederlanden Hypotheek' en 'de Algemene Bankvoorwaarden' - genoemd in de Offerte - van toepassing.

ZEKERHEDEN

De zekerheden zoals in deze akte omschreven, worden verleend op: het recht van eigendom met betrekking tot de woning met ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren gelegen te 3036 CD **Rotterdam, Benthuiserstraat 133**, kadastraal bekend gemeente **Rotterdam**, sectie K, nummer **1938** ter grootte van een are en vijftig centiare (1 a 50 ca), in deze akte tezamen met alle eventuele overige in deze akte te noemen registergoederen te noemen 'het registergoed'. De schuldenaar verklaart ermee bekend te zijn dat schuldeiseres gerechtigd is de vordering, inclusief de daarmee verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht tot renteherziening en pand- en/of hypotheekrechten, uit hoofde van de in deze akte geconstateerde geldlening en/of overbruggingslening geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Bovendien is schuldeiseres gerechtigd haar rechtsverhouding, inclusief alle afhankelijke rechten en nevenrechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen panden/of hypotheekrechten, uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen conform artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek, waarvoor schuldenaar reeds nu, bij voorbaat, haar medewerking verleent. Van een eventuele overdracht zal mededeling worden gedaan aan de schuldenaar.

AANVAARDING ZEKERHEDEN EN HYPOTHEEKSTELLING

Schuldeiseres verklaart de hiervoor vermelde hypotheekstelling(en), de hierna vermelde (verpande) rechten, alle aangegane verbintenissen en alle verleende volmachten te aanvaarden.

OVERBRUGGINGSHYPOTHEEK

Het recht van tweede hypotheek wordt gevestigd op:

het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden gelegen te 3036 CD Rotterdam, Benthuiserstraat 133, kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie K, nummer 1938 ter grootte van een are en vijftig centiare (1 a 50 ca), in deze akte te noemen 'het registergoed'.

Ieder van de onder hypotheekgever begrepen personen, die desbetreffende zekerheden aan schuldeiseres heeft verstrekt staat er jegens schuldeiseres voor in dat:

- a) hij over het laatst genoemde registergoed en de verpande thans aanwezige goederen de volle onvoorwaardelijke beschikking heeft en dat daarop geen beperkt recht noch beslag rust anders dan het recht van eerste hypotheek gevestigd ten behoeve van hierna te melden hypotheeknemer;
- b) het laatst genoemde registergoed met geen andere hypotheek is of kan worden belast, welke gelijk in rang is of zal zijn aan de hypotheek te vestigen krachtens deze akte;
- c) hij het laatst genoemde registergoed geheel voor zelfbewoning gebruikt en dat het laatst genoemde registergoed derhalve niet is of wordt verhuurd,

verpacht of anderszins in gebruik is bij derden.

Verpanding recht op kooppenningen

Voor zover schuldenaar het hiervoor onder Overbruggingshypotheek omschreven registergoed heeft verkocht en deze koop is ingeschreven in de openbare registers zoals bedoeld in artikel 7:3 Burgerlijk Wetboek, geeft schuldenaar hierbij, tot meerdere zekerheid als hiervoor onder Hypotheekstelling en verpanding van goederen omschreven, in pand aan schuldeiseres, die dit pandrecht aanvaardt, alle rechten, aanspraken en vorderingen die schuldenaar heeft of te eniger tijd zal verkrijgen jegens de koper van bedoeld registergoed of de betrokken notaris tot betaling van de koopprijs van bedoeld registergoed. Schuldenaar is tot deze verpanding bevoegd en op de vordering tot betaling van de koopprijs rust geen beperkt recht noch beslag. Zonder schriftelijke toestemming van schuldeiseres is schuldenaar niet bevoegd zijn genoemde bestaande of toekomstige vorderingen ter zake de verkoop aan derden over te dragen respectievelijk te leveren of hierop een beperkt recht ten behoeve van een ander dan schuldeiseres te vestigen. Schuldenaar verplicht zich hierbij jegens schuldeiseres aan de koper van bedoeld registergoed of de betrokken notaris mededeling te doen van voormelde verpanding. Schuldeiseres blijft te allen tijde bevoegd deze mededeling ook zelf te doen.

AANVAARDING ZEKERHEDEN EN HYPOTHEEKSTELLING

Schuldeiseres verklaart de hiervoor vermelde hypotheekstelling(en), de hierna vermelde (verpande) rechten, alle aangegane verbintenissen en alle verleende volmachten te aanvaarden.

DOMICILIEKEUZE

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren voor de uitvoering en alle gevolgen van het bij deze akte overeengekomen woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte en schuldeiseres voorts nog te haren hoofdkantore.

EINDE KADASTERDEEL

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.